

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6094/2533

นางอำไพ สุขสวัสดิ์ กับพวก
นายชูชาติ รูปประทับ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา

แม้โจทก์ที่ 2 จะขับรถจักรยานยนต์ให้โจทก์ที่ 1 และที่ 3 นั่งซ้อนท้ายมาด้วย เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่เหตุดังกล่าวมิใช่เหตุโดยตรงที่ทำให้รถเกิดเฉี่ยวชนกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถแซงรถผู้อื่นบนสะพานล้าเส้นที่บแบ่งกึ่งกลางถนนออกไปเฉี่ยวชนรถโจทก์ที่ 2 ซึ่งขับมาด้วยความเร็วประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหตุที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 แต่เพียงฝ่ายเดียว

โจทก์ที่ 2 เป็นข้าราชการ แม้จะมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งในส่วนของตนตลอดจนโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาและโจทก์ที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรก็ตาม สิทธิดังกล่าวก็เป็นสิทธิที่รัฐกำหนดให้แก่ข้าราชการไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลย โจทก์ทั้งสามจึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยผู้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดได้อีก

โจทก์ทั้งสามฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบฐานละเมิดมาในฟ้องเดียวกันโดยแยกทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้องมา ชัดเจน เป็นส่วนของแต่ละคน เมื่อทุนทรัพย์ที่โจทก์ที่ 3 เรียกร้องไม่เกิน 50,000 บาทและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษา

ศาลชั้นต้น จำเลยที่ 3 จะฎีกาเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายของโจทก์ที่ 3 ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ เป็นบิดามารดาโจทก์ที่ ๓ จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน ๘๐-๐๒๔๗ สมุทรสาคร จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๓ เป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์ของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ ๒ บรรทุกสินค้าไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ด้วยความประมาทคือด้วยความเร็วสูงและแล่นคร่อมเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน เป็นเหตุให้ชนกับรถจักรยานยนต์ที่โจทก์ที่ ๒ ขับสวนทางมาทำให้โจทก์ที่ ๑ ได้รับอันตรายสาหัส กระดูกขาขวาหักต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน ๒๑,๑๙๕ บาท ไม่สามารถประกอบการทำงานต่อไปได้ คิดเป็นค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท รถของโจทก์ที่ ๒ เสียหายเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลบาดแผลเป็นเงิน ๒,๓๓๕ บาท ร่างกายและอนามัยเสื่อมสภาพคิดเป็นค่าเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓ เสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ค่าเสื่อมสภาพต่อร่างกายและอนามัยในปัจจุบันและอนาคตเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๒๐๔,๕๒๐ บาท และขอคิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๕,๓๓๙ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๒๑๙,๘๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า โจทก์ที่ ๒มิใช่เจ้าของรถ จักรยานยนต์คันเกิดเหตุ จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ มิได้ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุในทางการที่จ้างตามคำสั่งของจำเลยที่ ๒ เหตุเกิดจากความประมาทของโจทก์ที่ ๒ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องโจทก์เสียหายไม่มากดังฟ้อง และโจทก์ที่ ๒ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๑๐๖,๑๙๕ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๑๐,๓๓๕ บาทแก่โจทก์ที่ ๓ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะค่าเสียหายของโจทก์ที่ ๑ให้จำเลยที่ ๓ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เพียงจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในประเด็นข้อแรกที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่าเหตุเกิดจากความประมาทของโจทก์ที่ ๒ มิฉะนั้นโจทก์ที่ ๒ ก็มีส่วนประมาทก่อให้เกิดเหตุด้วยเพราะโจทก์ที่ ๒ ขับรถให้คนนั่งมาด้วยรวม ๓ คน โจทก์ที่ ๒ เห็นรถของจำเลยที่ ๑ แต่โกลและเห็นแซงรถจักรยานยนต์คันอื่นขึ้นมา แต่โจทก์ที่ ๒ ก็ยังไม่ชะลอความเร็ว ไม่ขับแอบชิดซ้าย และไม่หยุดให้รถจำเลยที่ ๑ เล่นผ่านไปก่อนนั้นเห็นว่า แม้โจทก์ที่ ๒ จะขับรถจักรยานยนต์ให้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๓นั่งซ้อนท้ายมาด้วย เป็นการฝ่าฝืน

ต่อกฎหมาย แต่เหตุดังกล่าวก็มีสาเหตุโดยตรงที่ทำให้รถเกิดเฉี่ยวชนกัน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ขับรถแซงรถผู้อื่นบนสะพานล้นเส้นที่แบ่งกึ่งกลางถนนออกไปเฉี่ยวชนรถจักรยานที่ ๒ ซึ่งขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหตุที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ ๑ แต่เพียงฝ่ายเดียว จักรยานที่ ๒ มีส่วนประมาทก่อให้เกิดเหตุด้วยไม่ ฯลฯ

ปัญหาสุดท้ายในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย ซึ่งจำเลยที่ ๓ ฎีกาข้อแรกเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์ทั้งสามได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยนั้น เห็นว่าแม้โจทก์ที่ ๒ จะเป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งในส่วนของตนตลอดจนโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นภริยาและโจทก์ที่ ๓ บุตรผู้เยาว์ก็ตาม สิทธิดังกล่าวก็เป็นสิทธิที่รัฐกำหนดให้แก่ข้าราชการ ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยเมื่อโจทก์ทั้งสามถูกทำละเมิดจึงยังมีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยทั้งสามผู้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดได้อีก ส่วนฎีกาของจำเลยที่ ๓ เกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายของโจทก์ที่ ๓ นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบละเมิดมาในฟ้องเดียวกัน โดยแยกทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้องเป็นจำนวนเท่าใดมาชัดเจน เป็นส่วนของแต่ละคน มิได้เรียกร้องรวมกันมาเมื่อทุนทรัพย์ที่โจทก์ที่ ๓ เรียกร้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ ๓ จะฎีกาเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายของโจทก์ที่ ๓ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๔๘ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ฯลฯ

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายเปรมศักดิ์ ชื่นชวน

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มະนຸນພຸຣ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ